James Mendonça Artiaga
ADVOGADO · OAB/GO 79.364

NOTA TÉCNICA

ICMS-DIFAL do Simples Nacional em Goiás

O STF excluiu a modulação de efeitos, e o prazo para a restituição corre mês a mês

Goiânia, 28 de outubro de 2026

1. Entre 1º de março de 2018, quando o Decreto nº 9.104/2017 passou a vigorar, e 28 de fevereiro de 2024, Goiás exigiu o ICMS-DIFAL das empresas do Simples Nacional sem lei estadual que o instituísse.
2. O STF assentou que essa cobrança depende de lei em sentido estrito (Tema 1.284), e o TJGO declarou o decreto inconstitucional.
3. Em março de 2026, o Plenário do STF excluiu a modulação de efeitos fixada pelo TJGO. O limite temporal que subsiste é a prescrição quinquenal.

O que aconteceu

A Lei Complementar nº 123/2006 autoriza os Estados a exigir o diferencial de alíquotas das empresas do Simples Nacional, mas a exigência depende de lei estadual (CF, art. 150, I). Goiás passou a cobrá-lo por decreto a partir de março de 2018, e a lei só sobreveio com a Lei estadual nº 22.424/2023, vigente a partir de 29 de fevereiro de 2024.

O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do Tema 517 a essa cobrança e, no Tema 1.284, fixou a tese segundo a qual "a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito". Em ação direta, o Órgão Especial do TJGO declarou o decreto inconstitucional, mas limitou a restituição a quem tivesse ação ajuizada até 9 de maio de 2024.

O que muda

Por maioria, o Plenário do STF entendeu que, "não realizada pela própria CORTE SUPREMA, inexiste possibilidade de modulação dos efeitos por qualquer outro juízo ou tribunal". Com isso, a declaração de inconstitucionalidade alcança todo o período de cobrança fundada no decreto, e o direito à restituição deixa de depender da data de ajuizamento da ação. O acórdão ainda não transitou em julgado, e há embargos de declaração pendentes de julgamento no STF.

O limite temporal que resta é o prazo de cinco anos, contado de cada recolhimento (CTN, art. 168, I, combinado com o art. 3º da LC nº 118/2005). Os pagamentos mais antigos deixam de ser recuperáveis a cada mês, e o período se esgota por volta de março de 2029. A exigência a partir de 29 de fevereiro de 2024 não está em discussão.

A extensão do direito em cada caso depende dos recolhimentos efetuados no período, da situação processual de cada empresa, inclusive da existência de coisa julgada, e dos demais requisitos da repetição de indébito.

CRONOLOGIA

DATA	O QUE ACONTECEU
5/12/2017	Goiás publica o Decreto nº 9.104/2017
1º/3/2018	O decreto entra em vigor, e a cobrança começa sem lei estadual
15/12/2022	O STF afasta a aplicação do Tema 517 à cobrança feita sem lei
20/11/2023	O STF fixa o Tema 1.284 e exige lei estadual em sentido estrito
29/2/2024	A cobrança passa a ter base legal com a Lei estadual nº 22.424/2023
10/7/2024	O TJGO publica o acórdão que declara o decreto inconstitucional, com modulação de efeitos
22/1/2025	O TJGO fixa em 9/5/2024 o marco temporal da modulação
16/3/2026	O Plenário do STF exclui a modulação
10/4/2026	São opostos embargos de declaração, ainda não julgados

Conclusão

A cobrança do ICMS-DIFAL das empresas do Simples Nacional em Goiás, entre 1º de março de 2018 e 28 de fevereiro de 2024, careceu de fundamento legal válido. Com a exclusão da modulação pelo Plenário do STF, o direito à restituição alcança todo esse período, independentemente da data de ajuizamento da ação, nos limites da prescrição quinquenal. O resultado ainda depende do julgamento dos embargos de declaração pendentes no STF.

Nota de caráter técnico e informativo, elaborada a partir de decisões e atos normativos públicos. Não constitui consultoria jurídica nem orientação para caso concreto.

James Mendonça Artiaga
OAB/GO 79.364
contato@jmartiaga.adv.br
linkedin.com/in/jmartiaga-adv
@jmartiaga.adv